



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0001120-26.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **IAGO FERREIRA LOBO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo**

Vistos.

Autos nº 343/17. VISTOS. IAGO FERREIRA LOBO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, por fatos ocorridos em 10 de fevereiro de 2017. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva pelo juízo do plantão, conforme r. decisão de fls. 55. Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 87/88). A denúncia foi recebida e o réu citado. Laudo de constatação a fls. 17. Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 100/102. Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, pelo auto de exibição e apreensão das drogas e da quantia em dinheiro (fls. 16), e pelas conclusões técnicas dos laudos de constatação e de exame químico toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 17 e fls. 100/102), ambos com resultados **positivos para maconha**. Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 10), o réu preferiu o silêncio. **Nesta data, admitiu a traficância** e explicou que estava trabalhando naquele ponto de venda de drogas fazia uns sete dias. Ganhava cem reais por dia de trabalho no tráfico. Confirmou que vendeu duas porções de maconha para o policial, que se apresentou como consumidor, pelo preço de dez reais as duas porções. Além da confissão judicial, espontânea e completa, também o conjunto probatório amealhado lhe foi amplamente desfavorável, tanto quanto isento e concatenado, perfeitamente apto a sustentar a condenação nos moldes da denúncia. **Os dois policiais civis Mauricio e**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Alexandre, ouvidos sob o crivo do contraditório de ampla defesa, apresentaram o mesmo teor de relato e denotaram muito equilíbrio e isenção. Ambos reconheceram o réu em audiência e contaram que estavam em diligência pelas proximidades do local dos fatos, quando foram informados por um transeunte sobre a venda de entorpecentes por um indivíduo, cujas características físicas foram informadas. O popular disse que o traficante aparentava ter 20 anos, tinha cabelos castanhos, trajava uma bermuda, calçava chinelos e estaria sem camisa. Diante das informações, os policiais foram averiguar os fatos e quando adentraram a Rua José Mascarenhas, na Vila Matilde, visualizaram o réu, cujas características físicas eram compatíveis com as informadas, momento em que o policial civil Maurício, fazendo-se passar por usuário de drogas, solicitou uma porção de maconha. O réu entregou a porção para o policial, momento em que lhe foi dada voz de prisão. Após revista pessoal, os policiais localizaram na bermuda do acusado 04 porções individuais de maconha, próprias para o comércio de varejo, bem como a quantia de R\$ 10,00. Indagado, o réu confessou aos policiais a traficância. Os policiais civis não conheciam o réu anteriormente, como confirmou o próprio réu, de modo que não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicá-lo gratuitamente. Ademais, os policiais são compromissados na forma da lei e a circunstância de serem policiais não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tampouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos. Certamente se houvesse alguma razão para mentirem em juízo, no intuito de acusar levemente um jovem primário, a defesa teria prontamente trazido ao conhecimento deste juízo, o que não aconteceu. Sendo assim, os relatos muito seguros, concatenados e isentos, que os policiais civis apresentaram na persecução penal, não deixaram dúvidas de que as drogas localizadas realmente pertenciam ao réu, que traficava naquele local. Não há espaço para a tese de insuficiência probatória. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, e pelo que se tem nos autos, observo que o réu é primário e sem antecedentes (FA a fls. 84), razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A menoridade penal e a confissão não interferem na dosagem da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pena, já posta no mínimo legal, inviável redução a quem desse patamar. Outrossim, aplico o redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, na expressão máxima de dois terços, ausentes nos autos provas que maculem os requisitos legais para tanto, a saber, agente primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Obtenho, então, o resultado de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que interfiram na dosagem. No presente caso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a concessão de sursis, seja em razão da perversa natureza do crime de tráfico, seja porque o réu não tem meio de vida legítimo, como declinou. Levando-se isso em consideração, afastada pelo STF a hediondez do tráfico privilegiado por decisão proferida em 26 de junho de 2016, em sede do *habeas corpus* nº 118533/MS, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, fixo regime **semiaberto** para início de cumprimento da pena imposta ao acusado. Nesse contexto, não há hipótese de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. **O réu foi preso em 10 de fevereiro de 2017. O tempo de prisão não o favorece para fixação de regime mais brando.** A detração da pena e a progressão do regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. A recente Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor do piso mínimo previsto na lei



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

específica, atualizado monetariamente. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido contido na denúncia e **CONDENO IAGO FERREIRA LOBO** à pena de **01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**, regime inicial semiaberto, piso mínimo legal, por infração ao artigo 33, *caput*, e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista a gravidade e a nocividade social do tráfico de entorpecentes, com elevado risco à saúde pública, o réu não tem o direito de apelar em liberdade. **Recomende-se-o na prisão em que se encontra.** Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. **Oficie-se solicitando a incineração dos entorpecentes apreendidos.** Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 11 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**